



Moví \$50,000 Entre Mis Dos LLCs **¿Metí la Pata con Mis Impuestos?**

Los 10 Errores Más Comunes en las Transferencias Entre Empresas (y la Trampa del Préstamo)

Una guía práctica para dueños de negocios con múltiples entidades

UNA NOTA ANTES DE EMPEZAR

Esta presentación se ofrece únicamente con fines educativos generales y no constituye asesoría fiscal, legal, ni contable para ningún individuo o entidad en particular. El tratamiento de las transferencias entre empresas, los préstamos a accionistas, y el ingreso por cancelación de deuda depende en gran medida de los hechos y circunstancias específicas de cada negocio — lo que aplica a una empresa puede no aplicar a otra.

Nada en esta presentación debe reemplazar la consulta con un contador público certificado (CPA), asesor fiscal, o abogado calificado sobre tu situación específica. En Nácar & Ledger con gusto podemos conversar sobre cómo estos temas podrían aplicar directamente a tu negocio.

POR QUÉ EXISTE ESTA LISTA

Una transferencia entre empresas parece sencilla el día que la haces.

Deja de parecer sencilla el día que un prestamista, un auditor, o el IRS te pide que la expliques.

Reclasificada como ingreso

El IRS trata un “préstamo” no documentado como un dividendo o distribución gravable — después del hecho, con multas e intereses incluidos.

Detectada en la debida diligencia

Prestamistas y compradores ven los saldos entre empresas sin conciliar como una señal de que los libros no son confiables — y ese riesgo se refleja en el precio del trato.

Escudo de responsabilidad perforado

Los fondos mezclados entre entidades son una de las formas más rápidas de anular la misma separación de responsabilidad que esas entidades fueron creadas para lograr.



Sin Acuerdo Escrito ni Pagaré

EL ERROR

El dinero se mueve entre entidades con una nota, un mensaje de texto, o nada en absoluto — sin pagaré, sin términos, sin firmas.

POR QUÉ SUCEDE

Las entidades comparten dueño, así que se “siente” innecesario. Todos confían en todos.

LO QUE TE CUESTA

Sin un pagaré, no hay base legal para llamarlo préstamo — para el IRS, un prestamista, o un tribunal, es solo una transferencia sin explicación.



Interés Ausente o Por Debajo del Mercado

EL ERROR

Un “préstamo” entre empresas cobra 0% de interés, o una tasa que nadie se molestó en comparar con el mercado.

POR QUÉ SUCEDE

El interés se siente como puro papeleo entre entidades relacionadas — dinero que de todas formas “se queda en la familia.”

LO QUE TE CUESTA

El IRS puede imputar interés a la Tasa Federal Aplicable (AFR) y gravar la diferencia como ingreso fantasma, aunque nunca haya cambiado de manos dinero real por ese concepto.



Sin Calendario Real de Pago

EL ERROR

El “préstamo” no tiene fecha de vencimiento, ni calendario de pagos, y pasan los años sin que se pague el principal.

POR QUÉ SUCEDE

Es más fácil dejar correr el saldo que formalizar términos que ambas entidades deban cumplir.

LO QUE TE CUESTA

Un préstamo sin un plan realista de pago se interpreta, en esencia, como una aportación de capital o una distribución — sin importar cómo esté etiquetado en los libros.



Fondos Mezclados, Sin Libro Contable por Entidad

EL ERROR

Una sola cuenta operativa termina financiando a varias entidades, sin llevar un saldo actualizado de quién le debe a quién.

POR QUÉ SUCEDE

Es más rápido en el día a día, sobre todo cuando la misma persona firma cada cheque.

LO QUE TE CUESTA

Para cuando alguien intenta reconstruir los saldos — para una venta, una auditoría, o una disputa entre socios — hay que desenredar a mano meses o años de transacciones.



Sin Propósito de Negocio Documentado

EL ERROR

No hay ningún registro de *por qué* ocurrió la transferencia — qué factura, qué gasto compartido, qué necesidad de financiamiento.

POR QUÉ SUCEDE

El propósito era obvio para todos los involucrados en su momento, así que nadie lo anotó.

LO QUE TE CUESTA

“Obvio en su momento” no sobrevive tres años, un cambio de personal, ni un examinador que no estuvo presente — un propósito no documentado invita a la interpretación menos favorable.



Sin Rastro de Autorización

EL ERROR

No existe resolución de la junta, consentimiento de los miembros, ni actas de reunión que aprueben la transferencia o sus términos.

POR QUÉ SUCEDE

En una empresa de propiedad cerrada, la autorización formal puede sentirse como pura formalidad cuando es la misma persona en ambos lados de la transacción.

LO QUE TE CUESTA

Las transacciones entre partes relacionadas reciben mayor escrutinio precisamente porque el autotrato es posible — la falta de autorización elimina tu mejor evidencia de que no lo fue.



Estados Financieros Consolidados Que No Eliminan el Saldo

EL ERROR

Las cuentas por cobrar y por pagar entre empresas aparecen en ambos libros, inflando los activos, pasivos, o ingresos consolidados.

POR QUÉ SUCEDE

Los asientos de eliminación son un paso adicional del cierre que es fácil omitir cuando no se acostumbra consolidar los reportes.

LO QUE TE CUESTA

Prestamistas, inversionistas, y compradores ven estados financieros sobrevalorados — y una empresa que no elimina los saldos entre empresas genera dudas sobre todo lo demás en los estados.



Tratamiento Inconsistente Entre Entidades

EL ERROR

Una transacción entre empresas no es solo una transferencia directa — también se genera cuando una entidad paga un gasto en nombre de otra. En ambos casos, el mismo asiento debe aparecer en los dos libros.

POR QUÉ SUCEDE

La mayoría de los contadores con experiencia, incluyendo quienes manejan toda una cartera de clientes en una firma de CPA, ya lo saben. Lo que falta es asesoría proactiva sobre las mejores prácticas para préstamos al accionista — y el nivel de conocimiento varía mucho de un contador a otro.

LO QUE TE CUESTA

Un tratamiento inconsistente o ausente es una de las primeras cosas que encuentra un auditor o examinador — y una vez encontrado, socava la confianza en cualquier otra cifra.



Socavando el Escudo de Responsabilidad

EL ERROR

Los fondos se mueven libremente entre entidades que fueron creadas específicamente para mantener separadas sus responsabilidades — algo especialmente común entre LLCs que poseen propiedades.

POR QUÉ SUCEDE

Entidades separadas, mismo dueño, misma relación bancaria — el dinero no se siente como si estuviera “saliendo de la familia.”

LO QUE TE CUESTA

Los tribunales examinan exactamente este tipo de mezcla de fondos al decidir si levantar el velo corporativo — la protección que pagaste por establecer puede evaporarse justo cuando más la necesitas.

La Trampa del Préstamo al Accionista

Empieza pequeño: el dueño retira efectivo del negocio entre un pago de nómina y otro, lo registra como “adeudado por el accionista,” y tiene la intención de devolverlo. Luego vuelve a pasar. Y otra vez — durante años — hasta que el saldo es tan grande que todos dejan de mencionarlo, en silencio.

Para cuando alguien lo examina de cerca — una venta, un divorcio, una auditoría, la muerte del dueño — ya no es un préstamo. Es solo una cifra sin pagaré, sin interés, y sin un plan realista de pago.

Cómo Se Activa Realmente la Trampa

Un préstamo al accionista que se ha quedado estancado se resuelve de una de dos maneras — y ambas son costosas.

CAMINO A

Se Perdona el Saldo

La empresa (o el dueño) finalmente da de baja el saldo en lugar de resolverlo.

Ese perdón es ingreso por Cancelación de Deuda (COD) bajo la Sección 108 del Código de Impuestos (IRC §108) — gravable para la entidad que debía el dinero, a menudo en un año en el que menos puede absorber el golpe.

CAMINO B

El IRS Llega Primero

Un examinador revisa los hechos — sin pagaré, sin interés, sin pagos, sin capacidad real de pago — y concluye que nunca fue realmente un préstamo.

Se reclasifica como un dividendo constructivo o compensación — ingreso gravable desde el día en que se retiró, más multas e intereses por cada año transcurrido.

La Solución Es Casi Siempre la Misma

1

Ponlo por escrito

Un pagaré de verdad — principal, tasa de interés, fecha de vencimiento, firmas.

2

Cobra interés real

Igual o mayor a la Tasa Federal Aplicable, realmente pagado o devengado.

3

Establece un calendario de pago

Y síguelo — los pagos esporádicos y no documentados no cuentan.

4

Documenta la capacidad de pago

Los números deben ser creíbles, no solo posibles en papel.

5

Llévalo por entidad

Un saldo contable actualizado, conciliado en cada cierre — no un cálculo mental.

6

Obtén autorización por escrito

Aprobación de la junta o de los miembros, por escrito, antes de que se mueva el dinero.



Resuélvelo Antes de que Alguien Más lo Haga

Tener las cuentas entre empresas en orden es una de las acciones de mayor impacto que un dueño de múltiples entidades puede tomar — antes de que un prestamista, un comprador, o el IRS lo descubra primero.

NÁCAR & LEDGER

Consultoría Financiera y Operativa para los Pequeños Negocios de Providence

401-617-7926 | nacarledger@outlook.com | nacarledger.com